

Terlepas dari pro-kontra kasus ini, yang pasti produk derivatif yang bersifat spekulatif dan selalu disebut “setannya riba” itu telah bersentuhan dengan perbankan syariah. Paling tidak, hal ini menjadikan kewaspadaan penuh bagi seluruh industri syariah untuk lebih memperhatikan sungguh-sungguh perjalanan perbankan syariah. Betapa sangat tercorengnya harga diri bank syariah jika transaksi tersebut benar terjadi, padahal selama ini transaksi syariah dianggap bebas dari unsur spekulasi (*maysir*) dan ketidakjelasan (*gharar*).

Banyak pendapat para ahli hukum Islam tentang hukum transaksi jenis ini, bagaimana sesungguhnya transaksi derivatif dalam dunia perbankan? Unsur apa yang disebut spekulatif dan menjadi faktor keharamannya? Tulisan ini akan mencoba menguraikan transaksi derivatif yang dilihat dari ekonomi Islam.

Sekilas tentang Transaksi Derivatif

Produk derivatif merupakan satu bentuk inovasi dalam bisnis perbankan dan keuangan. Istilah derivatif sendiri adalah istilah yang generik untuk sejumlah instrumen dalam bidang keuangan yang juga menunjuk pada instrumen utang. Tidak mudah untuk mendefinisikan transaksi ini secara terperinci. Banyak definisi yang dikeluarkan para ahli ekonomi untuk mendefinisikannya. Secara umum, derivatif dapat diartikan sebagai sebuah instrumen keuangan yang nilainya didasarkan pada nilai dari aktiva, instrumen, atau komoditas yang lain. Dengan kata lain, derivatif hanya ada jika aktiva, instrumen, atau komoditas lain sebagai instrumen utamanya ada.